

Dictamen sobre el Contrato marcado por Sports World

Revisión legal y técnica para Live Streaming Services México,
S.A. de C.V. (EL PRESTADOR) · 9 de septiembre de 2026

DOCUMENTO REVISADO	BASE DEL MARCADO	AUTORA DE LOS CAMBIOS	FECHA DEL DICTAMEN
06contrato.es_1_1_1_1.docx (75 comentarios, cambios marcados)	Contrato V4.2 · el depósito publica la V4.3	Karla Sofía Ortiz Reyna · 13 ago – 1 sep 2026	9 de septiembre de 2026
ESTADO			
Análisis y posición			
negociadora · sin cambios al depósito			

Alcance. Este dictamen analiza el archivo 06contrato.es_1_1_1_1.docx recibido de Sports World, con sus cambios marcados y sus 75 comentarios, y lo compara contra la fuente de verdad del depósito (contrato.es.md V4.3, PAQUETE-LEGAL.md , los dos Addenda, el Mapa del Funnel, Seguridad del sistema y Gastos Operativos Variables V1.2). Es un análisis de riesgo y una propuesta de posición negociadora elaborado con asistencia de inteligencia artificial, no por un abogado; requiere la validación de un abogado con cédula antes de usarse frente al cliente, y no modifica ningún documento del depósito.

Ficha del documento revisado

DATO	VALOR VERIFICADO
Texto base sobre el que marcó el cliente	V4.2 (versiones-del-contrato/oficiales/contrato-v4.2-cliente.pdf , 34 páginas). Al rechazar todos los cambios, el texto coincide palabra por palabra con ese PDF en un 96.25 %; las diferencias son los encabezados de página y dos ediciones sin marcar (§2.2). No es la V4.3 que publica el depósito.
Autora de todos los cambios marcados	Karla Sofía Ortiz Reyna: 281 inserciones (37,190 caracteres) y 147 supresiones (11,354 caracteres), fechadas el 13, 24 y 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026.
Comentarios	75. Karla Sofía Ortiz Reyna: 38 (13 y 31 de agosto). María Fernanda Uriostegui: 37 (18 y 19 de agosto). Por el contenido de sus comentarios, ambas actúan por Sports World: redactan las propuestas que después se insertan, se refieren a «el proveedor» en tercera persona y consultan a miguel.martinez@sportsworld.com.mx.
Intervención de Eric Toledano	5 cambios de formato (8 de septiembre de 2026); ninguno de texto.
Lo que el archivo no contiene	Los Addenda del BDS y de la Academia; las nueve precisiones de la V4.3; el Apéndice Uno del Anexo Tres.

1 Resumen ejecutivo

Conclusión: el contrato, tal como lo devolvió Sports World, no es firmable. El marcado convierte un contrato de precio fijo con contrapesos en uno donde EL PRESTADOR financia el 100 % del proyecto sin ninguna palanca de cobro, responde de forma ilimitada en casi todos los escenarios realistas, garantiza un resultado de posicionamiento que depende de Google, y

entrega su motor conversacional preexistente con licencia para modificarlo y explotarlo sin restricciones. Al mismo tiempo, de las 48 cláusulas o cambios analizados en la sección 3, 17 quedan en riesgo ALTO, 21 en MEDIO y 10 en BAJO: dos terceras partes son negociables o aceptables con ajustes. Varias propuestas escritas por el propio cliente en sus comentarios (C318, C337 y, en el caso del código, C300 y C311) son menos gravosas que el texto que finalmente quedó insertado en el documento, aunque en el código tampoco corresponden a la posición de LSSM, que es la entrega contra el pago total. La estrategia es devolver una contrapropuesta sobre la base V4.3, aceptando lo razonable y rechazando en bloque los ocho puntos críticos.

Los diez hallazgos que deciden la negociación

#	HALLAZGO	DÓNDE	EFECTO PARA LSSM
1	Cobro sin palanca. Se eliminó la aceptación tácita (Décima y Novena I); el pago solo es exigible con aprobación expresa por escrito, sin plazo para otorgarla; la entrega del código «no se condiciona al pago» (Décima Sexta); la suspensión por falta de pago «no podrá afectar la operación en producción» (Novena).	Novena, Décima, Décima Sexta	LSSM financia USD 81,000 del Proyecto A sin fecha cierta de cobro y sin ningún remedio efectivo ante la inacción del cliente.
2	Terminación sin causa gratuita. Se borró la obligación del cliente de pagar los servicios prestados y las piezas programadas al terminar sin causa con 10 días de aviso.	Vigésima Segunda	El cliente puede terminar en la semana 3 sin deber nada de forma expresa; LSSM conserva solo la obligación de reembolsar y entregar avances.
3	KPI de keywords unbranded convertido en obligación con penas. «Con carácter vinculante y exigible... incluida la cobertura de keywords unbranded... penas convencionales de la Cláusula Séptima... medidas correctivas sin costo».	Tercera I	Garantiza un resultado que la misma cláusula reconoce que depende de los buscadores; contradice el Anexo Dos IV, que no cambió. Las notas internas de la V4.2 preveían la alternativa conservadora de moverlo al Anexo Cuatro; el cliente hizo lo contrario.
4	Propiedad intelectual. Los Componentes Preexistentes (motor base de «BES», middleware, plantillas, prompts) quedan «incluidos dentro del alcance de la entrega (y, cuando corresponda, dentro de la cesión)», con licencia para «modificar, adaptar, explotar... para toda finalidad relacionada con el objeto del Contrato, sin restricciones adicionales».	Décima Sexta	El activo central de LSSM se entrega de facto; afecta también a la Academia (reutiliza el motor) y a la cartera de otros clientes.
5	Límite de responsabilidad vaciado. Nueve excepciones (a)–(i): «negligencia grave», violaciones «intencionales o no» a confidencialidad y datos, cualquier indemnización de la Décima Segunda I, falta de entrega de código, plataformas de terceros.	Vigésima	El tope al monto pagado deja de aplicar en prácticamente todo escenario de conflicto real.
6	Fuerza mayor unilateral. Pérdida del derecho por aviso tardío (5 días hábiles); cuatro requisitos acumulativos para fallas de plataformas de terceros; plan de continuidad con detección en 2 horas; el cliente puede contratar a un tercero «con cargo a EL PRESTADOR»; rescisión a los 15 días; la invocación «indebida» pierde el tope de responsabilidad.	Vigésima Primera	LSSM asume el riesgo de caídas de Meta, Anthropic o ElevenLabs. Conforme al artículo 2111 del Código Civil Federal, quien acepta expresamente ese riesgo responde de él.
7	Retrasos. Se eliminó el stand-by (USD 350/día) y, para los retrasos de LSSM, la frase «extendiéndose el plazo lo necesario».	Décima Quinta	Los retrasos del cliente solo extienden plazos; los de LSSM no extienden nada y, según la Décima Segunda IV, generan «penas convencionales» que ya no existen en el texto.
8	Bolsa de horas sin excedentes. «No existirán cargos adicionales a cargo del CLIENTE»; se borró la tarifa de USD 75/hora y el mecanismo de aprobación previa.	Sexta	Lectura del cliente: todo trabajo «menor» cabe en la iguala sin límite; solo los «desarrollos mayores» se cotizan. El Anexo Dos III y la Octava VI siguen diciendo USD 75/hora: contradicción interna.
9	Garantía perpetua y plazos fijos de corrección. Todo defecto se atiende en 2 días naturales y se resuelve en 5, cualquiera que sea su severidad; los errores de programación se corrigen sin costo «independientemente del plazo transcurrido».	Décima Segunda VIII	Régimen paralelo al Anexo Cinco (SLA por severidad) y obligación sin límite temporal.

#	HALLAZGO	DÓNDE	EFECTO PARA LSSM
10	Base equivocada y ediciones sin marcar. El cliente marcó la V4.2: faltan las nueve precisiones de la V4.3. Además, la columna «Valor de etapa» (15/35/35/15) del Anexo Dos I.4 desapareció sin marca de cambio, y la tabla de penalizaciones se insertó sin marca y luego se borró con marca, dejando viva la frase que la invoca.	\$2	Cualquier contrapropuesta debe partir de la V4.3 y reaplicar los cambios del cliente, no al revés.

Exposición de caja, Proyecto A (USD 81,000 sin IVA)

ESCENARIO	PRIMERA EXHIBICIÓN EXIGIBLE	COBRO EFECTIVO MÁS TEMPRANO	PALANCA ANTE IMPAGO
V4.2 enviada	Aprobación de la Semana 4 o aceptación tácita a los 5 días hábiles	≈ día 45 desde el inicio	Interés 2 % mensual; suspensión de entregas; código en garantía hasta el pago total
Marcado del cliente	Solo aprobación expresa, sin plazo para otorgarla	≥ día 58 y sin fecha cierta	Interés 1 %; suspensión solo tras 30 días de cura + 10 días hábiles de aviso, sin afectar producción; código entregado con independencia del pago

Los días de esta tabla son una estimación propia a partir de los plazos del Contrato, suponiendo la aprobación de la Semana 4 en el día 28 y la aceptación tácita a los 5 días hábiles; no son datos del documento.

2 Integridad del documento

2.1 Versión base

El texto base es la V4.2 (julio–agosto de 2026). Faltan las nueve precisiones documentadas en `PAQUETE-LEGAL.md` e incorporadas en `contrato.es.md` V4.3: (1) sincronización diaria con corte 06:00, (2) llave de conciliación por nombre, apellido, teléfono y club, (3) número de membresía y teléfono en la membresía nueva, (4) dato de cancelación, (5) cuatro etapas del funnel como titular más etapas de instrumentación, (6) F.6 remitido al Plan de Ejecución §4, (7) «Seguridad del sistema», (8) D.1 como exclusión expresa, (9) enrutamiento «atiende BES → escalación» en la Cláusula Cuarta. Consecuencia: el documento del cliente todavía dice «en tiempo real se consultan los precios», «código postal como dato de verificación», «human-first», «Seguridad del sitio» y pide el punto de acceso de consulta de socios (D.1) que el proyecto ya no requiere. Siete de las nueve precisiones reducen o precisan lo que se le pide a Sports World; las otras dos agregan datos ya necesarios para el funnel comprometido (número de membresía y teléfono; cancelación). Reintroducirlas es fácil de defender.

2.2 Ediciones sin control de cambios (verificadas contra el PDF V4.2)

EDICIÓN	EVIDENCIA	EFECTO
Desaparece la columna «Valor de etapa (para efectos de la Cláusula Décima)» con los valores 15 % / 35 % / 35 % / 15 % del Anexo Dos I.4	El PDF V4.2 la contiene; el XML del <code>.docx</code> no contiene la cadena «Valor de etapa»; la tabla registra cambios de propiedades (tcPrChange, trPrChange, tblPrChange) de Karla Sofía Ortiz Reyna el 1 de septiembre de 2026 a las 11:18; la última fila conserva una quinta celda vacía. El control de cambios no dejó marca de texto de esa columna; no puedo determinar si la supresión fue deliberada, pero el resultado es una supresión invisible en el documento.	Se pierde la base de cálculo del costo de cambios sobre etapas aprobadas y una referencia para valuar el trabajo ante terminación anticipada. El comentario C792 (31 de agosto) pregunta por esa columna.

EDICIÓN	EVIDENCIA	EFECTO
Tabla «PROPUESTA DE PENALIZACIÓN» insertada sin marca (no existe en la V4.2) y suprimida con marca el 31 de agosto a las 11:07	Texto de las celdas envuelto solo en <code>w:del</code> ; la frase «...se encontrará sujeto a las penalidades estipuladas en la siguiente tabla» se insertó el 24 de agosto y el 31 de agosto, y sigue viva	La Séptima remite a una tabla que ya no existe; la Tercera I remite a «las penas convencionales de la Cláusula Séptima». Hay que preguntar si la tabla se retiró o si se pretende reinsertarla.

2.3 Espacios en blanco pendientes

Cuarta (iii) «tiempo máximo de primera respuesta de [●] minutos/segundos» (C73); Quinta (i) «[●] días hábiles» para validar la taxonomía (C91); Décima Octava II «dentro de los [●] días siguientes» para la evidencia de no retención; Anexo Tres «versión [●] de fecha [●]» del documento Gastos Operativos Variables; fecha de firma.

2.4 Referencias rotas y términos indefinidos creados por el mercado

UBICACIÓN	DEFECTO
Tercera I	«penas convencionales de la Cláusula Séptima»: la Séptima no contiene penas. «periodicidad prevista en el Anexo Cinco» para las recomendaciones: el Anexo Cinco solo prevé un reporte mensual.
Séptima	«penalidades estipuladas en la siguiente tabla»: la tabla está suprimida.
Novena	«SPORTS WORLD» aparece cuatro veces como parte; el término definido es «EL CLIENTE». «cantidades razonablemente controvertidas» y «aceptación de la factura» no están definidos.
Décima	Residuo «, Sección I.4; EL PRESTADOR informará en un plazo no mayor a 24 horas el impacto en las fechas» tras borrar la regla del 50 %.
Décima Segunda IV	Remite a «las penas convencionales... de la Cláusula Décima Tercera», que es la de obligaciones del cliente.
Décima Segunda VI vs Novena III vs Décima Sexta	Tres reglas distintas para la entrega del código: 10 días naturales tras cada hito; proporcional a lo pagado; no condicionada al pago.
Décima Quinta c)	Remite al «cargo de stand-by del inciso (a)», que fue suprimido; la definición «Tiempo de Espera (stand-by)» y las menciones de la Segunda y del preámbulo del Anexo Uno quedan huérfanas.
Décima Séptima	«LEL PRESTADOR», «EL CLINTE» (erratas); «notificar de inmediato» vs las 72 horas de la Décima Octava IV.
Vigésima Primera	«pacto de exclusividad»: no existe en el Contrato. «apartado I», «apartado III», «apartado IV»: los párrafos insertados no están numerados.
Vigésima Segunda	«las piezas programadas conforme a este párrafo»: la oración que las definía fue suprimida.
Primera	«la Plataforma» en la definición de Periodo de Estabilización: término no definido.
Anexo Dos I.4	Un «3» suelto insertado el 31 de agosto tras «sin responsabilidad para éste.»

3 Análisis cláusula por cláusula

Riesgo: **ALTO** = no firmar sin corregir; **MEDIO** = corregir o compensar; **BAJO** = aceptable con ajuste menor o sin él. Conteo: 48 filas, 17 en ALTO, 21 en MEDIO y 10 en BAJO. La clasificación es criterio propio, no una escala externa.

Declaraciones II a)–b)

BAJO

CAMBIO DEL CLIENTE

Inserta la escritura 69,579 del 5 de julio de 2021, Notario 106 del Estado de México (Luis Gerardo Mendoza Powell); el poder «detallado en el inciso anterior».

POR QUÉ IMPORTA

La fecha es congruente con el RFC LSS210705BG1 y la Notaría 106 del Estado de México a cargo de Luis Gerardo Mendoza Powell consta en tres directorios notariales públicos. Debe comprobarse que la escritura constitutiva contiene el poder de Eric Toledano para actos de administración; si el poder consta en otra escritura, citarla.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Confirmar datos. Pedir reciprocidad: la escritura del poder de Hadi Michel Ibrahim Ibrahim no está declarada.

Primera · Periodo de Estabilización

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

De «2 a 4 semanas» a «6 semanas»; pasa a cubrir «cualquier error, defecto, incidencia, inconsistencia... o desviación respecto de los requerimientos».

POR QUÉ IMPORTA

Convierte la estabilización en garantía general; el Anexo Dos I.3 y el Anexo Cinco V siguen diciendo 2 a 4 semanas; en el escenario ilustrativo del propio Contrato (lanzamiento el 11 de septiembre) las 6 semanas terminan el 23 de octubre y la iguala inicia el 1 de noviembre, igual que con 4 semanas y un mes después del 1 de octubre que asume la tabla de la Octava III; el costo real para LSSM son hasta 4 semanas de atención reforzada sin costo.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Cedible: se aceptan las 6 semanas con dos condiciones. (1) El periodo termina por calendario, a las 6 semanas del Lanzamiento en Firme, sin declaración de estabilidad de ninguna Parte: el Lanzamiento en Firme consta en el acta de la Aprobación 4 y la iguala se causa desde el primer día del mes siguiente a ese vencimiento. (2) Objeto acotado a los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y a los ajustes derivados del tráfico real; los cambios de alcance no lo prorrogan. Misma redacción en Anexo Dos I.3 y Anexo Cinco V.

Segunda

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

Suprime «dicho Addendum detalla —sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones... ya pactados».

POR QUÉ IMPORTA

Abre la puerta a que un Addendum modifique alcance o precio; los dos Addenda del depósito (§7) sí dicen «detalla sin modificar».

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Reinstalar la frase.

Tercera I · respuesta en 2 días hábiles

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

LSSM debe responder cada solicitud de aprobación o retroalimentación en 2 días hábiles; su silencio no extiende plazos.

POR QUÉ IMPORTA

Asimétrico: el cliente tiene 48 horas hábiles para aprobar (Anexo Dos I.4) pero ya sin consecuencia, porque se borraron la aceptación tácita y el stand-by.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Aceptar con reciprocidad: la falta de respuesta del cliente en su plazo extiende día por día y, transcurridos 10 días hábiles, se tiene por aprobada la etapa.

Tercera I · KPIs			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
KPIs «vinculantes y exigibles», incluida la cobertura de keywords unbranded; penas de la Séptima; medidas correctivas sin costo.	Contradice el Anexo Dos IV (no condiciona la aprobación, solo plan de remediación con la bolsa de horas) y el propio texto («no garantiza posiciones... ni volúmenes»). Por la Vigésima Tercera e) el cuerpo prevalece sobre el Anexo, así que la versión del cliente ganaría.	Suprimir la inserción y conservar el texto V4.2. Alternativa conservadora ya prevista en las notas de la V4.2: mover el KPI de keywords al Anexo Cuatro.	
Tercera I · recomendaciones			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Recomendaciones de pauta por escrito, fundamentadas, con la «periodicidad del Anexo Cinco».	Ya se hacen en el reporte mensual.	Aceptar, remitiendo «al reporte mensual del Anexo Cinco, apartado III».	
Cuarta (iii)			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
«tiempo máximo de primera respuesta de [●] minutos/segundos».	Sin número no hay obligación medible; con un número mal elegido, hay incumplimiento automático ante latencia de Meta o del modelo.	Proponer: primera respuesta automática de «BES» en ≤ 60 segundos (percentil 95) desde la recepción del mensaje por la WhatsApp Business API, excluida la indisponibilidad de las plataformas de terceros. Referencia técnica interna: objetivo conversacional < 900 ms (technical.es.md §5). Reintroducir aquí la redacción V4.3 («atención inicial 24/7 de toda conversación entrante»).	
Cuarta · Mantenimiento			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
«Queda comprendido sin costo adicional, e incluye, sin limitar: actualización de plantillas..., corrección de fallas de integración, ajustes menores de enrutamiento»; se borra «en la iguala mensual del Proyecto A».	Desvincula el mantenimiento del BDS de la iguala: puede leerse como mantenimiento gratuito aun sin iguala vigente. La Octava B todavía lo vincula.	Restaurar «comprendido en la iguala del Proyecto A mientras ésta se encuentre vigente»; conservar la lista como enunciativa.	
Quinta (i)			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Validación de la taxonomía en «[●] días hábiles», con aprobación tácita 10 días después del requerimiento.	Mecanismo razonable; falta el número. Se borró la remisión a la Octava C y a la iguala opcional.	10 días hábiles. Restaurar la remisión a «Contraprestación: Cláusula Octava, Sección C» y a la iguala opcional.	

Sexta I · bolsa de horas			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE «No existirán cargos adicionales a cargo del CLIENTE»; se borran la tarifa de USD 75/hora, su revisión y la regla de aprobación previa (C107).	POR QUÉ IMPORTA El texto V4.2 ya protegía al cliente: ninguna hora adicional se factura sin su aprobación previa por escrito. Lo que el cliente borra es el precio del excedente, no el control. El Anexo Dos III y la Octava VI siguen diciendo USD 75/hora.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Innegociable: los excedentes se cobran. Restaurar el texto V4.2 y añadir la definición que el cliente pide: «desarrollo mayor» = nueva funcionalidad o más de 40 horas, siempre por cotización; todo excedente de la bolsa, solo con aprobación previa a USD 75/hora.	

Sexta I · terminación de la iguala			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Tras el mínimo de 6 meses, terminación en cualquier momento con 30 días de aviso, «sin penalidad»; renovaciones de 12 meses con aviso de 30 días (antes 60).	Concesión comercial: la renovación de 12 meses queda nominal. El cliente confirmó el mínimo de 6 meses (C111).	Aceptar. Si se quiere compensar, condicionar la medición del KPI de keywords a la vigencia de la iguala (ya está en el Anexo Dos IV).	

Séptima			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Frase que somete a LSSM a «las penalidades estipuladas en la siguiente tabla»; tabla suprimida. La propuesta borrada: 2 % de la mensualidad por evento de primera respuesta, 5 % por resolución, 10 % por incidencia crítica, crédito por indisponibilidad, 2 % por no entregar el reporte, 5 % adicional por recurrencia, rescisión sin penalización por incumplimiento grave.	Sin tope, acumulables por evento y con «disponibilidad» que depende del servidor del cliente (Bloque F). El artículo 1843 del Código Civil Federal impide que la pena exceda la obligación principal; el 1847 la excluye cuando el incumplimiento deriva de hecho del acreedor o de caso fortuito, y el 1840 hace de la pena el remedio único por ese incumplimiento. Conviene el tope contractual y la exclusión expresa.	Si se acepta una tabla: penas solo por severidad Crítica y Alta; tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; exclusión expresa de infraestructura del cliente, plataformas de terceros, ventanas de mantenimiento y fuerza mayor; medición desde el ticket; pena como remedio único por SLA; «recurrente» = 3 meses consecutivos; crédito contra la siguiente factura.	

Octava IV			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Tope de recálculo de B y C de 15 % a 10 % (C227).	Comercial.	Aceptar si la activación ocurre dentro de los 90 días naturales siguientes a la firma; después, recotización libre.	

Octava III			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Fechas ilustrativas obsoletas (inicio 17 de julio de 2026); el cliente pide actualizarlas (C224, C225).	La tabla no es vinculante, pero con 6 semanas de estabilización los meses de iguala de 2026 ya no cuadran.	Recalcular con la fecha real de inicio y el periodo de estabilización que se pacte.	

Octava · desgloses

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

El cliente pide desglose por fase, entregable y funcionalidad, y costo por desarrollo, UX/UI, SEO, integraciones, QA, infraestructura, gestión y soporte (C220, C234, C238, C243, C247).

POR QUÉ IMPORTA

Un desglose de costos internos en un contrato de precio fijo invita a renegociar renglón por renglón y a descontar «lo que no se usó».

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Entregar desglose por entregable (ya existe en la Octava VI y en el Anexo Dos), no por línea de costo interno; dejar constancia de que el precio es fijo y cerrado.

Novena I · exigibilidad

ALTO

CAMBIO DEL CLIENTE

Se borra la aceptación tácita en ambas exhibiciones; «aceptación expresa».

POR QUÉ IMPORTA

Sin plazo para aprobar, la exigibilidad queda al arbitrio del cliente.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Innegociable. Restaurar «aprobación por escrito o aceptación tácita conforme a la Décima, lo que ocurra primero», con la ventana de 10 días hábiles que el propio cliente propone en la Décima.

Novena I · plazo, interés, controversias, cura, suspensión

ALTO

CAMBIO DEL CLIENTE

30 días naturales (antes 10); interés 1 % mensual (antes 2 %), sin capitalización; «previa recepción de la factura y cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos»; sin suspensión por cantidades «razonablemente controvertidas»; cura de 30 días; suspensión solo tras segundo aviso de 10 días hábiles, sin afectar producción, seguridad ni acceso a la información; reactivación en 24 horas sin costo.

POR QUÉ IMPORTA

«Requisitos administrativos» indefinidos permiten diferir el pago. Sin plazo ni forma para controvertir, cualquier factura puede quedar «controvertida». La suspensión resultante no suspende nada que importe.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

15 días naturales; 1.5 % mensual; «requisitos administrativos» = alta de proveedor, que el cliente completa dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma; controversia por escrito, motivada, dentro de los 10 días naturales siguientes al CFDI, pagando la parte no controvertida; cura de 10 días hábiles; después, suspensión de entregas pendientes, de la bolsa de horas y de nuevas aprobaciones, manteniendo la producción. Conflicto adicional: la Décima Quinta sigue dando 5 días hábiles de cura al impago; hay que unificar.

Novena II.3

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

Iguales pagaderas a 30 días desde la «aceptación» de la factura (antes «entrega»).

POR QUÉ IMPORTA

«Aceptación de factura» no es un acto con efectos legales definidos; permite diferir sin límite.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

«recepción del CFDI válido».

Novena II.4 MEDIO		
CAMBIO DEL CLIENTE Iguala desde el mes siguiente a las 6 semanas posteriores al Lanzamiento en Firme.	POR QUÉ IMPORTA Ver Primera.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Ligar al vencimiento por calendario de las 6 semanas; ninguna declaración de estabilidad condiciona el inicio de la iguala.
Novena III MEDIO		
CAMBIO DEL CLIENTE Código y repositorios entregados «de manera continua y proporcional a los montos efectivamente pagados» (texto de C300/C311); se borra la facultad de suspender entregas subsecuentes.	POR QUÉ IMPORTA Esta redacción del cliente es un punto medio aceptable. El problema es que la Décima Sexta la contradice («no se condiciona al pago») y la Décima Segunda VI exige entregar todo a los 10 días de cada hito.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Innegociable: el código fuente y los repositorios finales se entregan contra el pago total del proyecto (texto V4.2). Durante el proyecto, acceso de lectura al repositorio como evidencia de avance, sin transferir titularidad ni credenciales de administración; restaurar la suspensión de entregas subsecuentes por exhibición vencida.
Décima · cambios sobre etapas aprobadas MEDIO		
CAMBIO DEL CLIENTE Se borra el 50 % del valor de la etapa; los cambios «serán evaluados» y, si hay costo, cotizados y aprobados (C318).	POR QUÉ IMPORTA Aceptable si existe una unidad de valuación. Residuo «, Sección I.4;» por corregir.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Aceptar: cambios sobre lo aprobado se estiman y facturan a USD 75/hora previa aprobación; restaurar la columna «Valor de etapa» para valuar terminaciones anticipadas.
Décima · revisión y aceptación ALTO		
CAMBIO DEL CLIENTE 10 días hábiles de pruebas; el silencio no implica aceptación; «en ningún caso se considerará aceptado un entregable que presente defectos críticos, incumplimientos de las especificaciones o funcionalidades sustancialmente distintas».	POR QUÉ IMPORTA Sin aceptación tácita, ninguna etapa cierra y ningún pago vence. Los criterios («sustancialmente distintas») son subjetivos.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Innegociable la aceptación tácita. 10 días hábiles con aceptación tácita al vencimiento; observaciones específicas y por escrito; aceptación parcial de lo no observado; un defecto crítico suspende la aceptación solo del componente afectado; los defectos no detectables se cubren por la garantía (Décima Segunda VIII), no por la no aceptación.

Décima a) · no aprobación			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE Devolución en 10 días naturales (antes 30); plazo de subsanación máximo de 10 días naturales (antes plan de remediación); causas «enunciativas, más no limitativas».	POR QUÉ IMPORTA Diez días naturales no alcanzan para corregir un KPI de Core Web Vitals o de accesibilidad; la devolución vence antes de poder subsanar. Se conservan «cese de uso» y «remedio único», que son favorables.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Devolución en 30 días; subsanación conforme al plan de remediación de la Décima Quinta con mínimo de 15 días hábiles; lista de causas limitativa.	
Décima b) · insumos del cliente			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE Se borra el pago del «100 % de los gastos incurridos» y de «las etapas en producción aunque no entregadas»; queda «avance real y comprobable».	POR QUÉ IMPORTA Si el servidor o el API del CRM fallan, LSSM cobra solo el avance que logre probar.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM «Avance conforme a los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4, más los gastos directos documentados».	
Décima Segunda I · indemnización			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE Indemnizar por cualquier reclamación derivada de «(a) la prestación de los Servicios», leyes, PI, actos negligentes; abogados de elección del cliente reembolsables ante conflicto de interés.	POR QUÉ IMPORTA El inciso (a) opera sin necesidad de culpa; y la Vigésima (e) la vuelve ilimitada.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Limitar a reclamaciones de terceros causadas por incumplimiento o negligencia de LSSM; sujeta al tope de la Vigésima; control de la defensa por LSSM.	
Décima Segunda IV			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE Retrasos sujetan a «penas convencionales... de la Cláusula Décima Tercera».	POR QUÉ IMPORTA No hay penas por retraso en el Contrato y la referencia es errónea.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Sustituir por «a las consecuencias de la Cláusula Décima Quinta».	
Décima Segunda V · código abierto			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE Informar por escrito, antes de integrar, la licencia de cada librería; abstenerse de licencias que «limiten o condicionen el uso comercial, la cesión o la propiedad».	POR QUÉ IMPORTA Inviabile literalmente: un proyecto Next.js tiene cientos de dependencias transitivas.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Entregar un inventario de componentes (SBOM) en cada hito; licencias permisivas (MIT, BSD, Apache 2.0, ISC) sin aviso previo; licencias copyleft (GPL, AGPL, LGPL, SSPL, CC BY-SA) solo con autorización previa por escrito.	

Décima Segunda VI · entrega de activos			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE Código completo, repositorios, credenciales de administración, bases de datos y documentación dentro de 10 días naturales de cada hito; su falta es «incumplimiento grave».	POR QUÉ IMPORTA Anula la garantía de pago y contradice la Novena III.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Alinear con la Novena III y la Décima Sexta: código, repositorios y credenciales de administración se entregan contra el pago total; durante el proyecto, acceso de lectura.	
Décima Segunda VIII · defectos			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE (a) defectos reportados dentro de 10 días naturales o durante la iguala; (b) inicio en 2 días naturales y resolución en 5 días naturales como máximo; (d) errores de programación, diseño o implementación se corrigen sin costo «independientemente del plazo transcurrido».	POR QUÉ IMPORTA (b) crea un SLA paralelo y más estricto que el Anexo Cinco para severidades bajas; (d) es una garantía sin límite temporal.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Innegociable que no sea perpetua. Garantía vigente mientras lo esté la iguala y, terminada ésta, por 6 meses más como máximo; corrección conforme a las severidades del Anexo Cinco; después, corrección con cargo a la bolsa de horas o cotización; suprimir «independientemente del plazo transcurrido».	
Décima Segunda IX · subcontratación			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE Sin subcontratar «la prestación total o sustancial» sin autorización.	POR QUÉ IMPORTA Aceptable si «sustancial» se define y se excluyen las plataformas de IA, voz y mensajería, y colaboradores independientes bajo confidencialidad.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Definir «sustancial» como más del 50 % de los Servicios de un proyecto.	
Décima Quinta a)			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE Se suprime el stand-by de USD 350/día con tope del 25 % (C460: «el proyecto no arranca hasta tener todos los insumos completos»).	POR QUÉ IMPORTA La premisa del cliente solo es cierta para los Bloques 0 y A; los Bloques B a F se entregan durante el proyecto (semanas 2, 4 y en paralelo), y las aprobaciones también. Sin stand-by, la espera del equipo es gratis para el cliente.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Innegociable: se restaura el stand-by de USD 350 por día con tope del 25 % (texto V4.2), aplicable a las aportaciones de los Bloques B a F y a las aprobaciones del Anexo Dos I.4.	
Décima Quinta b)			ALTO
CAMBIO DEL CLIENTE Se suprime «extendiéndose el plazo lo necesario» para retrasos de LSSM.	POR QUÉ IMPORTA Todo retraso de LSSM, aun de un día, deja de tener un plazo de cura y se convierte en incumplimiento.	CONTRAPROPUESTA DE LSSM Restaurar.	

CAMBIO DEL CLIENTE

Se sustituye la exclusión por la inclusión en la entrega y, «cuando corresponda», en la cesión; licencia para modificar, adaptar, explotar y dar mantenimiento «para toda finalidad relacionada con el objeto del Contrato, sin restricciones adicionales» (C480: «sí se deben ceder»).

POR QUÉ IMPORTA

Entrega el motor conversacional, el middleware y las plantillas maestras. «Toda finalidad relacionada con el objeto» abarca la Academia y cualquier canal futuro sin pagar los Addenda.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Innegociable: los Componentes Preexistentes son propiedad de LSSM y no se entregan en código fuente. Restaurar la exclusión V4.2 con una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable y libre de regalías para usar, operar y mantener los Componentes Preexistentes únicamente como parte de los entregables, con derecho a modificar los entregables; sin derecho a extraer, sublicenciar ni reutilizar el motor fuera de ellos; precisar en un anexo qué se entrega en código fuente (desarrollo específico, prompts y configuración de Sports World) y qué se licencia (motor base). Fundamento (verificado en el texto vigente, DOF 14-05-2026): el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor atribuye la titularidad de la obra por encargo a quien la comisiona, salvo pacto en contrario; para los programas de cómputo, el artículo 103 exime a la cesión del límite temporal del artículo 33; para el contenido, las imágenes y las plantillas, la transmisión debe constar por escrito y con plazo expreso, o se entiende por 5 años (artículos 30 y 33).

CAMBIO DEL CLIENTE

«No se condiciona al pago»; retención de pagos proporcional por entregables no entregados; garantía y defensa completas por infracción de PI; remedios a elección de LSSM «a satisfacción de EL CLIENTE»; reembolso «sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales».

POR QUÉ IMPORTA

Contradice la Novena III y elimina la garantía. La indemnización de PI sin tope y con remedio «a satisfacción» del cliente no tiene límite ni criterio objetivo.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Innegociable: restaurar la condición de pago total para la transferencia y la entrega (texto V4.2); remedios «razonables»; indemnización de PI sujeta a un tope de dos veces el Pago Único del proyecto; excluir infracciones causadas por insumos del cliente (fotografías, marcas, textos del Bloque E).

Décima Séptima · bloque de datos personales			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Medidas de seguridad; aviso «de inmediato» de vulneraciones; uso exclusivo para el Contrato; supresión o devolución; indemnización por violaciones al aviso de privacidad y a la ley; responsabilidad por asesores, accionistas y empleados.	Texto estándar de Sports World. Problemas: «de inmediato» contra 72 horas (Décima Octava IV); «ha obtenido y obtendrá los Datos Personales de manera lícita» no corresponde a un encargado, que no obtiene datos, sino que los trata por instrucciones del responsable; la indemnización queda ilimitada por la Vigésima (c). Además, la ley vigente es la nueva LFPDPPP publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025: su artículo 19 obliga al responsable a informar «de forma inmediata» al titular las vulneraciones significativas y su artículo 2, fracción XII, define a la «persona encargada»; el Contrato debe citar esa ley y usar ese término.	Unificar en «sin dilación indebida y a más tardar en 72 horas»; sustituir por «tratará los datos conforme a las instrucciones de EL CLIENTE, quien garantiza contar con el aviso de privacidad y el consentimiento aplicables»; sujetar la indemnización al tope de la Vigésima, salvo dolo.	
Décima Octava II			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Evidencia técnica de no retención dentro de «[●] días»; extensión del principio a las plataformas de terceros «en la medida en que lo permitan»; informar la política de retención de cada proveedor antes de activar cada canal. «Seguridad del sitio».	Compatible con <code>seguridad.es.md</code> . Falta el número y el nombre correcto del documento (V4.3: «Seguridad del sistema»).	10 días hábiles; corregir el nombre.	
Décima Octava III			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Cifrado en reposo; bitácora de accesos a datos personales (usuario, fecha, hora, operación); MFA para administradores y operadores en consola, tablero, repositorios y paneles de terceros; revisión «al menos bimestral»; evaluación previa de toda nueva plataforma, con autorización expresa si no ofrece garantías equivalentes.	Viable para sistemas bajo control de LSSM. La MFA de los operadores de Sports World depende del proveedor de identidad del cliente (Bloque 0.4). La revisión bimestral consume horas de la iguala.	MFA en los sistemas administrados por LSSM y, para los usuarios del cliente, mediante su proveedor de identidad; revisión semestral documentada en el reporte mensual; para plataformas nuevas, aviso previo por escrito (autorización solo si no ofrecen garantías equivalentes).	

Décima Octava IV y V

BAJO

CAMBIO DEL CLIENTE

Aviso en 72 horas con plan de remediación; apoyo ARCO sin costo en 3 días hábiles.

POR QUÉ IMPORTA

Consistente con la minimización: LSSM casi no conserva datos.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Aceptar, precisando «respecto de los datos que obren en sistemas bajo control de EL PRESTADOR».

Vigésima · limitación

ALTO

CAMBIO DEL CLIENTE

Se borra «estas limitaciones no aplican en casos de dolo, mala fe o violaciones intencionales» y se sustituye por nueve excepciones ilimitadas: (a) dolo, mala fe, culpa grave o negligencia grave; (b) confidencialidad, «intencionales o no»; (c) datos personales, «intencionales o no»; (d) PI; (e) cualquier indemnización de la Décima Segunda I; (f) falta de entrega de código; (g) plataformas de terceros; (h) muerte o lesiones; (i) lo que la ley no permita limitar.

POR QUÉ IMPORTA

Con (b), (c), (e) y (g) el tope no aplica a ningún conflicto probable. La responsabilidad del cliente no tiene tope ni regulación.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Tope agregado: el monto pagado en los 12 meses anteriores al hecho, o el Pago Único del proyecto afectado si es mayor. Excepciones únicas: dolo o mala fe, culpa grave declarada judicialmente, (h) e (i). Subtopes: infracción de PI y vulneraciones de datos por negligencia de LSSM hasta dos veces el tope. Suprimir (e), (f), (g); tope recíproco para el cliente.

Vigésima Primera · fuerza mayor

ALTO

CAMBIO DEL CLIENTE

Aviso en 5 días hábiles bajo pena de perder la excepción; para plataformas de terceros: interrupciones de más de 48 horas «por causas no imputables ni comprobables al PRESTADOR», cambios de política o discontinuación, con cuatro requisitos (a)–(d) acumulativos; plan de continuidad obligatorio (aviso de degradación, monitoreo con detección en 2 horas, escalamiento, evaluación de respaldo); si dura más de 5 días o 10 acumulados en 30, el cliente puede suspender pagos, contratar a un tercero «con cargo a EL PRESTADOR o mediante deducción», y rescindir a los 15 días; la invocación indebida hace perder el tope de la Vigésima.

POR QUÉ IMPORTA

El artículo 2111 del Código Civil Federal libera del caso fortuito salvo que se acepte expresamente esa responsabilidad: esta cláusula es esa aceptación. Ningún proveedor puede garantizar la continuidad de Meta, Anthropic o ElevenLabs. La frase «ni comprobables» es un error de redacción.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Innegociable la reciprocidad. Cláusula recíproca. Aviso en 5 días hábiles; el aviso tardío solo reduce el periodo excusado. Interrupciones de terceros excusables desde 12 horas, si no derivan de configuración deficiente ni de falta de pago de LSSM. Plan de continuidad limitado a: aviso de degradación al usuario, monitoreo automático 24/7 con alerta, procedimiento de escalamiento; la evaluación de proveedores alternos no es condición para invocar la excepción. Suspensión proporcional de pago: aceptable. Suprimir «con cargo a EL PRESTADOR» y la pérdida del tope. Rescisión a los 30 días. Suprimir «pacto de exclusividad».

Vigésima Segunda · terminación sin causa

ALTO

CAMBIO DEL CLIENTE

Se borra: «EL CLIENTE cubrirá el 100 % de las piezas cuya entrega esté programada en los 15 días naturales siguientes y pagará los Servicios efectivamente prestados».

POR QUÉ IMPORTA

Con 10 días de aviso y sin obligación expresa de pago, el cliente puede terminar en cualquier momento previo a una aprobación sin deber nada por escrito; LSSM quedaría a reclamar honorarios devengados por vía judicial.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Innegociable: aviso de 30 días naturales y pago de lo ya entregado. Restaurar: pago de los Servicios prestados hasta la fecha efectiva, valuados por los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4, más compromisos no cancelables con terceros; aviso de 30 días; aplicar también a los Proyectos B y C.

Vigésima Tercera g)

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

Se suprime la no captación de personal (12 meses).

POR QUÉ IMPORTA

Sports World puede contratar directamente a los ingenieros de LSSM que conozcan el sistema.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Restaurar, recíproca, 12 meses; alternativa: 6 meses con compensación equivalente a 6 meses de honorarios del colaborador.

Vigésima Cuarta

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

Notificaciones solo personales o por mensajería con acuse; cambio de domicilio con 5 días naturales de aviso.

POR QUÉ IMPORTA

El Contrato tiene plazos de 24, 48 y 72 horas y avisos de cura: por mensajería son inoperantes.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Correo electrónico al buzón del proyecto con confirmación de recepción para avisos operativos (aprobaciones, incidentes, cura); mensajería o fedatario para rescisión y terminación; cambio de domicilio con 10 días.

Anexo Dos I.2

MEDIO

CAMBIO DEL CLIENTE

Se suprimen (1 de septiembre): la coordinación con el médico designado para el hub «Bajar de Peso», la configuración de Google Search Console y GA4, y el reporte ejecutivo semanal.

POR QUÉ IMPORTA

Reduce obligaciones de LSSM, pero: sin firma médica el hub YMYL no debe publicarse (regla interna del proyecto); la configuración de GSC y GA4 es indispensable para verificar los KPIs (Sección IV) y alimentar el funnel; el reporte semanal es la evidencia de avance de LSSM.

CONTRAPROPUESTA DE LSSM

Preguntar la razón. Conservar GSC/GA4 y reporte semanal. Trasladar la designación del médico al Anexo Uno como aportación del cliente, con la consecuencia de que su ausencia no impide la aprobación final y el hub se publica con descargo médico general o se difiere.

Anexo Dos I,4			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Columna «Valor de etapa» eliminada sin marca; «3» suelto; C792 pregunta qué condiciones de pago prevalecen.	Ver §2.2.	Responder que los porcentajes no son condiciones de pago sino valores de etapa para valorar cambios y terminaciones; restaurar la columna.	
Anexo Dos III			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Inserta «cualquier proyecto nuevo que implique un desarrollo mayor deberá contar con cotización previa»; suprime la revisión de la tarifa y la regla de aprobación previa; conserva USD 75/hora.	Contradice la Sexta I marcada.	Unificar con la contrapropuesta de la Sexta.	
Anexo Tres			BAJO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
«versión [●] de fecha [●]»; el cliente pide el desglose y el plan operativo (C69, C451, C453).	El documento existe: Gastos Operativos Variables V1.2 (julio de 2026). Su propia nota advierte que el supuesto del 60 % de atención por «BES» debe recalcularse al alza con la regla de enrutamiento vigente.	Recalcular, fechar y adjuntar como Apéndice Uno.	
Anexo Uno · C772			MEDIO
CAMBIO DEL CLIENTE	POR QUÉ IMPORTA	CONTRAPROPUESTA DE LSSM	
Nuevos clubes: «se deberá desarrollar una nueva página con las mismas características».	No quedó en el texto ni dice quién paga. El Anexo Dos I.1 exige cotización por cualquier adición.	Añadir un precio unitario por «alta de club adicional» (referencia interna: USD 35,000 / 148 páginas ≈ USD 236 por página solo de contenido, más diseño e integración) y alcance: página, schema, coordenadas, sincronización con el CRM.	

4 Contradicciones internas del marcado del cliente

- 1. Tercera I vs Anexo Dos IV:** KPI de keywords «vinculante... con penas» frente a «no condiciona la aprobación final ni genera los remedios de la Décima».
- 2. Séptima vs Tercera I:** ambas remiten a penas que el propio marcado suprimió.
- 3. Sexta I vs Anexo Dos III vs Octava VI:** «no existirán cargos adicionales» frente a excedentes a USD 75/hora en dos lugares.
- 4. Novena III vs Décima Sexta vs Décima Segunda VI:** entrega proporcional a lo pagado; entrega no condicionada al pago; entrega total a los 10 días de cada hito.

- 5. Primera y Novena II.4 (6 semanas) vs Anexo Dos I.3 y Anexo Cinco V (2 a 4 semanas).
- 6. Décima Segunda VIII (b) (2 y 5 días naturales para todo defecto) vs Anexo Cinco I (4 horas para Crítico; «según lo planeado» para Bajo).
- 7. Décima Séptima («de inmediato») vs Décima Octava IV (72 horas).
- 8. Novena (cura de 30 días) vs Décima Quinta (5 días hábiles para impago).
- 9. Cuarta (mantenimiento «sin costo adicional», sin vínculo con la iguala) vs Sexta I y Octava B (comprendido en la iguala).
- 10. Décima Quinta c) remite al stand-by del inciso (a), suprimido; la Segunda y el Anexo Uno siguen invocándolo.
- 11. Décima Octava III (iv) «bitácoras sin datos personales» vs (ii) bitácora de accesos a datos personales: compatibles solo si la bitácora registra identificadores y no el dato; conviene decirlo.
- 12. Cuarta (iii) «respaldo automático 24/7» y (v) «human-first» frente a la regla vigente del proyecto y a la propia Cláusula Cuarta V4.3: «BES» atiende toda conversación entrante.

5 Inconsistencias contra la documentación del depósito

TEMA	DEPÓSITO (FUENTE DE VERDAD)	MARCADO DEL CLIENTE
Frecuencia de sincronización	Corte diario 06:00 CDMX; manual inmediata para promociones (contrato.es.md V4.3, Anexo Uno; PAQUETE-LEGAL.md §1; regla de consistencia.js)	«En tiempo real se consultan los precios y las clases»
Llave de conciliación	Nombre + apellido + teléfono + club; cancelación por número de membresía (funnel.es.md §5)	«Nombre y apellido, con el código postal como dato de verificación»
Datos de cierre	Número de membresía y teléfono en la membresía nueva; dato de cancelación (funnel.es.md §6)	Ausentes
Funnel	Cuatro etapas contractuales como titular más etapas de instrumentación; Mapa del Funnel como documento único de medición (Anexo Dos I.3 V4.3)	Cuatro etapas sin la aclaración
Servidor	F.6 remite al Plan de Ejecución §4: 8 vCPU, 16 GB, 80 GB NVMe, 100 Mbps, 1 TB; mínimo 4 vCPU / 8 GB (execution.es.md §4)	«Capacidad y ancho de banda razonables»
Enrutamiento en WhatsApp	«BES» atiende toda conversación entrante; escalación a petición o por política (Cláusula Cuarta V4.3, bds-anexo.es.md §2, SOP/SW/0101, regla R22)	«respaldo automático 24/7», «human-first»
Consulta de socios	D.1 excluido expresamente (PAQUETE-LEGAL.md §8)	D.1 y las menciones en A.1 y B.5 siguen pidiéndolo
Documento de seguridad	«Seguridad del sistema» (seguridad.es.md)	«Seguridad del sitio»
Addenda	«Este Addendum detalla —sin modificar— el alcance...» (bds-anexo.es.md §7, academia-anexo.es.md §7)	La Segunda ya no lo dice
Gastos variables	Gastos Operativos Variables V1.2, julio de 2026, con la advertencia de recalculer el supuesto del 60 %	Anexo Tres con versión y fecha en blanco
Entrega del código (documentos internos)	seguimiento-2026-06-22.es.md (puntos 8 y 11) y cierre comercial: «entrega condicionada al pago total»	Entrega no condicionada al pago. Si LSSM cede en este punto, hay que actualizar el tablero de seguimiento, PAQUETE-LEGAL.md y las reglas de consistencia.js .

TEMA	DEPÓSITO (FUENTE DE VERDAD)	MARCADO DEL CLIENTE
Conteo de páginas (interno)	Contrato: 148 páginas y 54 clases para adultos (7 Les Mills + 47). Skill rediseño-tecnico-página-web-sports-world : 145 páginas y 51 clases (abril de 2026)	Sin efecto en el contrato; el skill está desactualizado respecto del Contrato y conviene corregirlo internamente.

6 Perspectiva de ingeniería: viabilidad de las obligaciones nuevas

Las evaluaciones de esta sección son juicio técnico propio sobre la operación descrita en el depósito; no provienen de una fuente externa verificada.

OBLIGACIÓN INSERTADA	VIABILIDAD TÉCNICA	CONDICIÓN PARA ACEPTARLA
Primera respuesta de «BES» en WhatsApp en «[•] minutos/segundos»	Viable: el objetivo conversacional interno es < 900 ms; en WhatsApp, la latencia de Meta y del modelo agregan segundos.	≤ 60 segundos, percentil 95, excluidas indisponibilidades de terceros.
Detección de fallas de plataformas de terceros en 2 horas, 24/7	Viable con monitoreo automático y alertas; el primer respondiente por agente de voz ya opera 24/7.	Que la obligación sea de monitoreo automático con alerta, no de intervención humana nocturna.
Proveedor o modelo alternativo para funciones esenciales	Parcial: existe para el modelo de razonamiento y para la voz; no existe alternativa a la WhatsApp Business API de Meta.	Evaluación «cuando sea técnica y comercialmente viable», nunca como condición para invocar fuerza mayor.
Aviso escrito previo de cada licencia de código abierto	Inviabile de forma literal (cientos de dependencias transitivas).	SBOM por hito y lista de licencias permitidas; aviso solo para copyleft.
MFA para operadores de la consola y del tablero	Viable en los sistemas de LSSM; para los 200 asesores y operadores depende del proveedor de identidad de Sports World (Bloque 0.4: Okta, Azure AD, Auth0 u otro).	Integración con el proveedor de identidad del cliente como aportación del Anexo Uno.
Bitácora de accesos a datos personales	Viable registrando usuario, fecha, hora, operación e identificador del registro, sin copiar el dato.	Redactarlo así para no contradecir «bitácoras sin datos personales».
Periodos de retención mínimos en plataformas de terceros	Depende del proveedor y del plan contratado; en algunos casos es configurable, en otros no.	«En la medida en que la plataforma lo permita» (el cliente ya lo escribió) e informar la política de cada proveedor antes de activar el canal.
Corrección de cualquier defecto en 5 días naturales	Inviabile como regla única: un defecto de Core Web Vitals en móvil o de accesibilidad puede requerir cambios de arquitectura.	Severidades del Anexo Cinco; plan de remediación para lo estructural.
KPI de cobertura de keywords unbranded 55–65 % exigible con penas	No controlable: depende del algoritmo de Google, de la competencia y de la inversión del cliente en contenido y pauta (condiciones habilitadoras del Anexo Cuatro).	Solo como KPI de medición a 12 meses con plan de remediación (texto V4.2) o como target del Anexo Cuatro.
Página por cada club nuevo	Viable: la arquitectura es de plantillas; cada club requiere contenido único, schema, coordenadas y datos del CRM.	Precio unitario y plazo por alta.
Revisión bimestral de medidas de seguridad	Viable; consume horas de la iguala.	Semestral, o dentro de la bolsa de horas.

7 Cambios que conviene aceptar (para concentrar la negociación)

Tipo de cambio fijo de 17.80 confirmado (C27); mínimo de 6 meses de iguala confirmado (C111) y aviso de terminación de 30 días; tope de recálculo del 10 % con ventana de activación; fases de la Academia confirmadas (C88); ventana de revisión de 10 días hábiles si va acompañada de aceptación tácita; cambios sobre etapas aprobadas cotizados por horas en

lugar del 50 % fijo; las 6 semanas de estabilización con vencimiento por calendario y objeto acotado; estructura de la indemnización de PI con control de la defensa por LSSM y remedios (i)–(iii), con tope; obligaciones II, III, VII, IX y X de la Décima Segunda; MFA, cifrado en reposo, bitácora de accesos, aviso de vulneración en 72 horas con plan de remediación, apoyo ARCO y supresión certificada; los tres primeros componentes del plan de continuidad; suspensión proporcional del pago durante una fuerza mayor prolongada; datos de la escritura de LSSM; aviso de cambio de domicilio; acceso de lectura al repositorio durante el proyecto como evidencia de avance, sin transferir titularidad.

8 Respuesta a los 75 comentarios, por grupos

GRUPO	COMENTARIOS	RESPUESTA PROPUESTA
Documentación legal de LSSM	C8, C9	Entregada por correo; confirmar que la escritura citada contiene el poder.
Requerimientos detallados	C38, C39, C769, C770	Entregar el «listado de requerimientos» del procedimiento del Anexo Uno (Bloque A) y las cédulas de <code>aportaciones.es.md</code> ; no ampliar el Anexo Uno.
Costos variables	C68, C69, C451, C452, C453	Adjuntar Gastos Operativos Variables V1.2 recalculado como Apéndice Uno; reiterar que no son ingreso de LSSM.
Precios y desgloses	C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247	Desglose por entregable (Octava VI y Anexo Dos); precio fijo; sin desglose de costos internos.
Fechas	C223, C224, C225	Recalcular la Octava III con la fecha real de inicio.
Recálculo B y C	C226, C227	Aceptar 10 % con ventana de 90 días.
Intereses y pago	C257, C258	Contrapropuesta de la Novena (\$3).
Estabilización	C279, C280	Aceptar 6 semanas con vencimiento por calendario y objeto acotado; la iguala se causa desde el mes siguiente a ese vencimiento.
Código y garantía	C294, C297, C300, C305, C308, C311	Rechazar: el código y los repositorios finales se entregan contra el pago total (texto V4.2); durante el proyecto, acceso de lectura; retirar la Décima Sexta insertada.
Cambios y aceptación	C317, C318, C323, C337	Aceptar C318 con tarifa horaria; aceptar C337 solo con aceptación tácita al vencer los 10 días hábiles.
No aprobación	C346, C347	30 días para devolver; plan de remediación con mínimo de 15 días hábiles.
Obligaciones del cliente	C449, C450, C451	Confirmar; el Anexo Uno no cambia salvo las precisiones V4.3.
Stand-by	C457, C460	Explicar que los Bloques B a F y las aprobaciones ocurren durante el proyecto; el stand-by se mantiene (USD 350 por día, tope del 25 %).
Componentes Preexistentes	C477, C480	Explicar la diferencia entre desarrollo específico (se cede) y motor base (propiedad de LSSM, se licencia y no se entrega); ofrecer el anexo de inventario.
Nuevos clubes	C771, C772	Precio unitario por alta de club.
Bolsa de horas	C107, C820, C821	Restaurar aprobación previa y USD 75/hora; definir «desarrollo mayor».
SLA y penalizaciones	C124, C125, C829, C830	Preguntar si la tabla se retiró; si no, contrapropuesta acotada (\$3, Séptima).
Condiciones de pago del Anexo Dos I.4	C792	Los porcentajes son valores de etapa, no condiciones de pago; se restaura la columna.

GRUPO	COMENTARIOS	RESPUESTA PROPUESTA
Fases y plazos	C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106, C110, C111	Confirmados; sin cambio.
BES primera respuesta / taxonomía	C73, C91	60 segundos p95; 10 días hábiles.
Tipo de cambio	C26, C27	Confirmado.
Validación de Sistemas	C103, C297, C308, C450	Pendiente de miguel.martinez@sportsworld.com.mx; pedir fecha.

9 Estrategia de negociación

Innegociables (bloque 1, fijados por Eric el 9 de septiembre): aceptación tácita, con la ventana de 10 días hábiles; código fuente y repositorios finales condicionados al pago total; Componentes Preexistentes: propiedad de LSSM, no se entregan; terminación sin causa con 30 días de aviso y pago de lo ya entregado; fuerza mayor recíproca; stand-by conservado (USD 350 por día, tope del 25 %); excedentes de la bolsa de horas con cargo (USD 75 por hora, previa aprobación); garantía no perpetua: vigencia de la iguala y 6 meses más como máximo tras su terminación; KPI de keywords sin carácter vinculante; tope de responsabilidad con excepciones acotadas; restaurar «extendiéndose el plazo lo necesario».

Intercambiables (bloque 2): interés y plazo de pago (1.5 % mensual y 15 días naturales) a cambio de la definición de «requisitos administrativos»; tabla de penalizaciones acotada a cambio de eliminar la Décima Segunda VIII (b); no captación de personal recíproca; definición de «desarrollo mayor».

Concesiones (bloque 3): estabilización de 6 semanas con vencimiento por calendario y objeto acotado; 10 % de recálculo; 30 días de aviso para la iguala; cambios por horas en lugar del 50 %; MFA, bitácoras, revisión semestral; plan de continuidad en sus tres primeros componentes; correo electrónico como medio de notificación operativa.

Argumento de respaldo (research del 9 de septiembre): LSSM no puede otorgar a Sports World garantías de disponibilidad que sus propios proveedores no le otorgan a LSSM: Meta declara que no garantiza que sus servicios de negocio «will be operational, error free» y se reserva discontinuarlos a su discreción; Anthropic se excusa por causas «beyond its reasonable control» y limita su responsabilidad a 12 meses de honorarios. El tope de 12 meses es además el resultado más frecuente en contratos negociados (39 %), y hasta el contrato modelo del gobierno británico limita al proveedor al 150 % de los cargos anuales.

Secuencia recomendada: (1) reconstruir el marcado sobre la V4.3 aplicando los cambios del cliente aceptados y respondiendo los rechazados con texto alternativo; (2) memorando de respuesta a los 75 comentarios; (3) reunión con Sports World sobre los ocho puntos del bloque 1, con la validación de Sistemas (Miguel Martínez) en la misma sesión; (4) Addenda y Apéndice Uno alineados; (5) actualizar `PAQUETE-LEGAL.md`, `seguimiento-2026-06-22.es.md` y las reglas de `consistencia.js` con lo que se conceda.

10 Marco legal citado y su verificación

ESTADO	CONTENIDO
Conocido	El texto base es la V4.2 y el autor de todos los cambios es Karla Sofía Ortiz Reyna (metadatos del archivo). Las dos ediciones sin marcar (comparación contra el PDF V4.2). Las nueve precisiones V4.3 ausentes (comparación contra <code>contrato.es.md</code>). Las contradicciones internas y referencias rotas (lectura del texto final).

ESTADO	CONTENIDO
Cita legal · verificada en esta sesión contra los PDF oficiales de la Cámara de Diputados	Código Civil Federal (última reforma DOF 14-11-2025): art. 1840 (pena convencional excluye daños adicionales), art. 1843 («no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal»), art. 1847 (no se cobra la pena por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable), art. 1949 (resolución implícita en obligaciones recíprocas), art. 2110 (daños y perjuicios: consecuencia inmediata y directa), art. 2111 (caso fortuito: responde quien acepta expresamente ese riesgo). Código de Comercio (DOF 14-11-2025) art. 362 (interés legal mercantil 6 % anual; el convencional es libre). Ley Federal del Derecho de Autor (DOF 14-05-2026): art. 30 (transmisión por escrito, onerosa y temporal), art. 33 (5 años a falta de pacto), art. 83 (obra por encargo: titularidad de quien comisiona, salvo pacto en contrario), art. 103 (la cesión de programas de cómputo no está sujeta a límite temporal). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, nueva ley publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025 (última reforma DOF 14-11-2025): art. 2 fr. XII («persona encargada»), art. 18 (medidas de seguridad), art. 19 (vulneraciones informadas «de forma inmediata» por el responsable al titular); autoridad: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ley Monetaria (DOF 19-01-2026) art. 8 (obligaciones en moneda extranjera se solventan en pesos al tipo de cambio del día de pago). Ley Federal del Trabajo arts. 12–15 (subcontratación, REPSE): no verificada en esta sesión.
Incierto	Postura de Sports World sobre si la tabla de penalizaciones se retiró definitivamente o se reinsertará. Si la eliminación de la columna «Valor de etapa» fue deliberada. Si la escritura constitutiva de LSSM contiene el poder de Eric Toledano. Vigencia del Reglamento de 2011 bajo la nueva LFPDPPP: el transitorio Décimo Segundo ordenó al Ejecutivo adecuar los reglamentos en 90 días y no se localizó en el DOF un reglamento nuevo; la ley remite al «Reglamento» en siete artículos. Benchmarks mexicanos de topes de responsabilidad en TI: el capítulo México de Chambers Technology & Outsourcing 2025 no está disponible. La tesis sobre «obligación principal» como cada obligación concreta quedó identificada (I.4o.C. J/61, registro 392697) pero su texto no pudo leerse: el Semanario bloquea el acceso automatizado. Los criterios judiciales localizados sobre la pena convencional (SCJN, ADR 5839/2017, fragmento público del proyecto de sentencia; tesis I.3o.C.96 C (11a.), 2025) interpretan el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal, cuyo texto es idéntico al federal, y no fueron verificados en su versión definitiva.
Supuestos	Karla Sofía Ortiz Reyna aparece en LinkedIn asociada a Grupo Sports World, sin que el cargo sea visible; de María Fernanda Uriostegui no hay rastro público. Que ambas actúan por Sports World sigue inferido del contenido de los comentarios. El plazo de 72 horas para que la persona encargada avise al responsable es contractual: la LFPDPPP de 2025 fija «de forma inmediata» del responsable al titular y no un plazo entre encargado y responsable.
Cómo verificar	Leyes vigentes en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (texto consolidado con última reforma; las citas de este dictamen se cotejaron contra esos PDF el 9 de septiembre de 2026 y constan verbatim en el informe de research anexo). Escritura 69,579: pedir copia y comprobar cláusulas de poderes. Tipo de cambio: Banco de México, publicación diaria en el DOF. Base del documento: en Word, «Rechazar todos los cambios» sobre una copia del <code>.docx</code> , guardar como texto sin formato y comparar palabra por palabra con el texto del PDF <code>contrato-v4.2-cliente.pdf</code> ; las únicas diferencias de fondo deben ser la columna «Valor de etapa» y la tabla de penalizaciones.

Referencias de mercado verificadas (research del 9 de septiembre de 2026)

REFERENCIA	FUENTE	USO EN LA CONTRAPROPUESTA
Tope de responsabilidad de 12 meses de honorarios: resultado más frecuente en contratos negociados (39 %); solo 3.5 % de los proveedores logra un tope menor; topes secundarios en 32 % de los contratos negociados, sobre todo para datos, confidencialidad e indemnización	Legal Evolution, análisis de 289 contratos negociados (datos TermScout), agosto de 2022	Vigésima: tope de 12 meses o Pago Único del proyecto; subtope de dos veces para datos y confidencialidad en lugar de excepciones ilimitadas
Excepciones habituales al tope: indemnización, confidencialidad, muerte o lesiones, fraude o dolo (más de 40 % de los contratos negociados); infracción de PI, culpa grave y dolo	Legal Evolution; ABA Business Law Today (Classen, 2021)	Vigésima: lista cerrada de excepciones
Contrato modelo del gobierno británico (v2.2A, septiembre de 2025): responsabilidad del proveedor limitada al 150 % de los cargos anuales, 200 % por abandono o dolo; créditos por SLA sujetos a un tope preacordado por periodo móvil de 12 meses	gov.uk, Model Services Contract Guidance; Pinsent Masons	Séptima y Vigésima: tope conjunto de penas por SLA y tope general
Créditos por SLA como remedio único; exclusión de causas fuera del control razonable del proveedor, incluida la fuerza mayor	AWS EC2 Service Level Agreement	Séptima y Anexo Cinco: pena como remedio único; exclusión de infraestructura del cliente, terceros y fuerza mayor
Meta no garantiza que sus servicios de negocio operen sin errores y se reserva discontinuarlos; tope de responsabilidad de 12 meses; Anthropic: tope de 12 meses y fuerza mayor por causas fuera de su control razonable (términos vigentes desde el 17 de junio de 2025)	WhatsApp Business Terms (16 de febrero de 2024); Anthropic Commercial Terms	Vigésima Primera: LSSM no puede garantizar lo que sus proveedores no le garantizan

REFERENCIA	FUENTE	USO EN LA CONTRAPROPUESTA
Aceptación tácita a los 30 días en un contrato real de desarrollo de software (2004); ventanas típicas de 15 a 20 días hábiles (dato de snippet, no verificado)	SEC EDGAR, e-TRX / Hogg Robinson; ContractKen	Décima: 10 días hábiles con aceptación tácita está dentro del rango

11 Próximas acciones

1. [Eric debe confirmar] Periodo de estabilización: el cliente pide 6 semanas; tu mensaje dice 5. La contrapropuesta asume 6, con vencimiento por calendario y sin declaración de estabilidad.
2. Eric debe decidir Tabla de penalizaciones de SLA: rechazarla o aceptarla acotada (severidades Crítica y Alta, tope del 10 % de la iguala del mes, remedio único, exclusiones).
3. Eric debe decidir Ventana de aceptación tácita: 10 días hábiles (la que propone el cliente) o los 5 de la V4.2.
4. Yo puedo hacerlo con tu «go» Contrapropuesta .docx sobre la V4.3 con control de cambios y comentarios de respuesta, incorporando los innegociables de la sección 9, más el memorando a los 75 comentarios.
5. Yo puedo hacerlo con tu «go» Actualizar las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava a la LFPDPPP de 2025 («persona encargada», artículo 19) y citar el 1847 y el 2111 en la Séptima y la Vigésima Primera.
6. Yo puedo hacerlo con tu «go» Recalcular Gastos Operativos Variables con atención 100 % por «BES», fecharlo y prepararlo como Apéndice Uno.
7. Eric debe proveer Copia de la escritura 69,579 para confirmar el poder; escritura del poder de Hadi Michel Ibrahim Ibrahim solicitada al cliente; fecha real de inicio para recalcular la Octava III.
8. Eric debe decidir Validar el dictamen con un abogado con cédula antes de enviar la contrapropuesta; pendientes legales abiertos: vigencia del Reglamento de 2011 y benchmarks mexicanos de topes.
9. Yo puedo hacerlo con tu «go» Actualizar PAQUETE-LEGAL.md , seguimiento-2026-06-22.es.md y las reglas de consistencia.js con lo que se conceda, y corregir el conteo del skill (145 → 148 páginas).
10. Eric debe decidir Con abogado laboral: si LSSM se registra en el REPSE por precaución o sostiene la Declaración II f) sin registro (sección 12.1).
11. Eric debe proveer Cotización de una póliza de responsabilidad profesional con cobertura cibernética por el monto del tope que se pacte (sección 12.5).
12. Yo puedo hacerlo con tu «go» Reexpedir los Addenda como V1.2 alineados al plazo de pago y al porcentaje de recálculo finales (sección 12.3).

12 Verificaciones de la segunda ronda (9 de septiembre de 2026)

Esta sección resuelve los puntos que la primera versión dejó sin verificar o sin analizar. Cada cita proviene del PDF oficial de la Cámara de Diputados descargado en la sesión, salvo indicación en contrario.

12.1 Subcontratación, REPSE y deducibilidad

NORMA (ÚLTIMA REFORMA)	TEXTO VERIFICADO
LFT art. 12 (DOF 14-05-2026)	«Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.»
LFT art. 13	«Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.»
LFT art. 15	«Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.»
CFF art. 15-D (DOF 09-04-2026)	«Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante» en los supuestos de sus fracciones I y II; y la deducción de «servicios especializados» exige «que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo».
LISR art. 27 fr. V (DOF 01-04-2024)	Para servicios especializados del 15-D, «el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo».
LIVA art. 5 fr. II (DOF 12-11-2021)	Mismo requisito para acreditar el IVA de servicios especializados, más «copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago».
LIVA art. 1-A fr. II a)	La retención de IVA por servicios personales independientes aplica a los «prestados u otorgados por personas físicas»; entre personas morales no hay retención de IVA por estos servicios.

Lectura. El régimen gira sobre un hecho: si el contratista proporciona o pone trabajadores a disposición del beneficiario. LSSM entrega un producto (sitio, agente, plataforma) ejecutado con su propia organización y medios, sin colocar personal bajo la dirección de Sports World; en ese supuesto no hay subcontratación de personal (art. 12) ni «servicios especializados» que exijan registro (arts. 13 y 15), y el 15-D no condiciona la deducción. La Declaración II f) del Contrato ya lo dice. Dos riesgos prácticos: (1) el área fiscal o de compras de Sports World puede exigir el REPSE como política general, sin analizar el supuesto; (2) si en la Academia o en el soporte hubiera personal de LSSM trabajando en instalaciones del cliente y bajo su dirección, el análisis cambia. Recomendación: conservar la Declaración II f), añadir en la Décima Primera que ningún colaborador de LSSM queda a disposición ni bajo la dirección de EL CLIENTE, y decidir con un abogado laboral si conviene registrarse en el REPSE de todos modos para evitar la discusión con el área fiscal del cliente. Esta lectura es interpretación propia del texto verificado; la aplicación al caso la debe confirmar un abogado.

12.2 Aspectos fiscales y tipo de cambio

- **CFDI.** La Novena exige CFDI «denominado en moneda nacional» y factura antes del pago; eso obliga a emitir con método de pago en parcialidades o diferido y a expedir el complemento de recepción de pagos al cobrar. La «aceptación de la factura» que introduce el cliente no es un acto con efectos fiscales; el evento verificable es la recepción del CFDI válido.
- **IVA.** 16 % trasladado y desglosado; sin retención entre personas morales (LIVA 1-A, verificado). **ISR:** no localicé en esta sesión una retención aplicable a servicios prestados por una persona moral residente en México; confirmar con el contador de LSSM.
- **Tipo de cambio.** Banco de México publicó un FIX de 16.8947 pesos por dólar el 9 de septiembre de 2026 y el DOF publicó 16.9202 ese mismo día. El 17.80 contractual está 5.4 % por encima. Como el Contrato expresa la obligación en pesos y el CFDI se emite en pesos, el tipo fijo opera a favor de LSSM: el Proyecto A vale MXN 1,441,800 con 17.80 y valdría MXN 1,368,471 al FIX del día. El cliente ya confirmó el 17.80 (C27); no reabrirlo. Si

el cliente lo reabre, la posición de retirada es el FIX de la fecha de firma, nunca el del día de pago, que es lo que impondría el artículo 8 de la Ley Monetaria si la obligación quedara en dólares.

12.3 Los Addenda frente al mercado

Los dos Addenda no venían en el `.docx` . Contra el texto del depósito, el mercado del cliente rompe estas remisiones:

ADDENDUM	REMISIÓN AL CONTRATO	ESTADO CON EL MERCADO DEL CLIENTE	ESTADO CON LOS INNEGOCIABLES DE LSSM
BDS \$5 y Academia \$5	Pago exigible por aprobación escrita «o se actualice la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima»	Rota: el cliente suprimió la aceptación tácita	Se conserva
BDS \$5 y Academia \$5	Pago «dentro de los 10 (diez) días naturales» con «el interés moratorio pactado» en la Novena	Rota: 30 días y 1 %	Depende de lo que se conceda en la Novena; reexpedir con el plazo final
BDS \$5 y Academia \$5	Retraso del cliente «causa el cargo de stand-by» (Décima Tercera y Décima Quinta)	Rota: el cliente suprimió el stand-by	Se conserva
BDS \$6 y Academia \$5	Recálculo con «ajuste máximo del 15 %» (Octava IV)	Rota: 10 %	Si se concede el 10 %, reexpedir
BDS \$7 y Academia \$7	«Este Addendum detalla, sin modificar, el alcance...»	Rota: la Segunda ya no lo dice	Se conserva
BDS \$7 y Academia \$7	Componentes Preexistentes «permanecen en titularidad de EL PRESTADOR» (Décima Sexta)	Rota: la Décima Sexta marcada los incluye en la entrega y la cesión	Se conserva
BDS \$7 y Academia \$7	«prevalece el cuerpo del Contrato (Vigésima Tercera, inciso e)»	Intacta	Intacta

Conclusión: los Addenda siguen alineados con la contrapropuesta; deben reexpedirse como V1.2 solo por el plazo de pago y el porcentaje de recálculo que se pacten al final.

12.4 Cláusulas que el cliente no tocó, revisadas de fondo

CLÁUSULA	LECTURA	ACCIÓN
Vigésima Quinta, jurisdicción	Tribunales de la Ciudad de México y leyes federales; LSSM tiene domicilio en el Estado de México. Foro cercano y previsible; un arbitraje sería desproporcionado para este monto.	Ninguna
Vigésima Tercera b), cesión	Asimétrica: el cliente puede ceder a subsidiarias y filiales; LSSM no.	Pedir reciprocidad para sociedades bajo control común de LSSM
Vigésima Tercera e), prevalencia	El cuerpo prevalece sobre Anexos y Addenda.	Conservarla: protege contra derivas en los Addenda
Décima Cuarta, gastos variables	Sin cambios; coherente con Gastos Operativos Variables V1.2.	Adjuntar el Apéndice Uno recalculado

CLÁUSULA	LECTURA	ACCIÓN
Anexo Cuatro	Targets aspiracionales, no vinculantes.	Ninguna, salvo que la Tercera I vuelva a hacerlos exigibles
Anexo Cinco, tiempos	Resolución objetivo de 4 horas para severidad Crítica depende del servidor del cliente (Bloque F).	Exclusión expresa de infraestructura del cliente y de terceros, ya propuesta en la Séptima
Décima Novena, laboral	Coherente con la lectura de 12.1.	Añadir la frase de no disposición de personal

12.5 Seguros

El Contrato no exige seguros y el cliente no los pidió. Con el tope de responsabilidad que se pacte, conviene que LSSM cotice una póliza de responsabilidad profesional con cobertura cibernética por un monto igual al tope, para que la exposición contractual quede respaldada. Es una recomendación de gestión de riesgo, sin fuente externa.

12.6 Integridad adicional del archivo

- No hay texto oculto: cero marcas de texto invisible en el XML.
- El archivo pasó por Google Docs: 157 etiquetas de exportación de Google. Eso explica que los identificadores de los comentarios no sean consecutivos; no permite afirmar ni descartar que se hayan borrado comentarios.
- Seis comentarios están marcados como resueltos dentro del archivo: C76, C77, C87, C88, C105, C106. El resto sigue abierto para el cliente.

12.7 Personas, notaría y criterios judiciales

- Karla Sofía Ortiz Reyna: su perfil público de LinkedIn la asocia a Grupo Sports World; el cargo no es visible sin iniciar sesión. María Fernanda Uriostegui: sin rastro público localizable.
- Notaría 106 del Estado de México, titular Luis Gerardo Mendoza Powell: consta en tres directorios notariales públicos y en el padrón de notarios del Infonavit. El dato de la escritura 69,579 es verosímil; el poder sigue sin verificarse.
- Tesis sobre «obligación principal» del artículo 1843: identificada como I.4o.C. J/61, registro digital 392697, Octava Época; el texto no pudo leerse porque el Semanario bloquea el acceso automatizado. Se cita como identificada, no como verificada.
- Datos de ventanas de aceptación (15 a 20 días hábiles) y de prevalencia de la aceptación tácita (74 % en contratos redactados por proveedores): ContractKen los atribuye a Gartner 2023 y a Thomson Reuters Practical Law 2024; siguen siendo de segunda mano.
- Código de Ética de Grupo Sports World: existe, cubre a proveedores, información confidencial y privacidad de datos, y tiene un canal para proveedores; no se localizó una política de contratación de proveedores que explique el origen de las cláusulas insertadas.

12.8 Estabilización: fechas exactas

Con el lanzamiento ilustrativo del 11 de septiembre de 2026 y la regla «primer día del mes siguiente a la conclusión»:

DURACIÓN	TERMINA	IGUALA DESDE
2 semanas	25 de septiembre	1 de octubre

DURACIÓN	TERMINA	IGUALA DESDE
3 semanas	2 de octubre	1 de noviembre
4 semanas	9 de octubre	1 de noviembre
6 semanas	23 de octubre	1 de noviembre

Las 6 semanas no cambian el inicio de la iguala frente a las 4 de la V4.2 en ese escenario; sí lo cambian frente a la tabla de la Octava III, que asumía el 1 de octubre.

Riesgo **ALTO** no firmar sin corregir · **MEDIO** corregir o compensar · **BAJO** aceptable con ajuste menor. Dictamen preparado sobre la fuente de verdad del depósito (**contrato.es.md** V4.3, **PAQUETE-LEGAL.md** , Addenda, Mapa del Funnel, Seguridad del sistema, Gastos Operativos Variables V1.2) y el PDF oficial V4.2. No sustituye la validación de un abogado con cédula.